

REGISTROS PÚBLICOS IMPORTANTES QUE ENVOLVEM SEU CLIENTE

Por Juliano G. de Souza

REGISTROS PÚBLICOS – Lei 6.015/73

- Qual a finalidade do registro público?

Tornar a informação acessível a quem possa se interessar.

- Toda informação deve ser levada ao registro?

Os contratos com valor inferior a 30 salários-mínimos (art. 108, CC).

Pode ser convencionado que o negócio só possua validade se haver instrumento público. (art. 109, CC).

REGISTROS PÚBLICOS – Lei 6.015/73

- Mas via de regra, casamento, divórcio, penhora, indisponibilidade do bem, tudo isso deve estar registrado na matrícula do imóvel.
- Fato importante é sempre a necessidade de verificar o registro da matrícula, visando obter informações que possam ser ocultadas durante a negociação e que depois se tornem prejudiciais. *Lembre-se, o corretor é responsável por atos que sejam lesivos aos clientes.*

REGISTROS PÚBLICOS

- Loteamentos em implantação já possuem matrícula no RI (Registro de Imóveis) já no início das obras. Edificações só possuem individualização das matrículas após o fim das obras. Por fim das obras se entende HABITE-SE.

REGISTROS PÚBLICOS - ASSINATURA DIGITAL, ELETRÔNICA E O REGISTRO PÚBLICO: (PROVIMENTO 100/CNJ).

- Assinatura digital: Certificado digital (Essa é aceita pelo registro público)
- Assinatura eletrônica: assinatura por programas como docusign, o qual não possui cadeia ICP-BRASIL. O registro público não aceita, mas não afasta a validade do negócio.

REGISTROS PÚBLICOS

- **Registro do Contrato:** Apenas após o registro do contrato é que há propriedade.
- **Certidões Online:** Hoje é possível a obtenção de certidões de forma online. Em SC, por exemplo a central dos cartórios de RI já disponibiliza as certidões.
- **Futuro dos cartórios será digital:** Várias normativas já estimulam a utilização dos serviços digitais. Isso foi acelerado pela pandemia. Como exemplo, os provimentos 94 e 95 (CNJ).



IBREP  escola
imobiliária